

1514418-92.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão mediante seqüestro

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... liberdade aplicada.

Acerca do ajustamento do regime inicial fechado ao delito de roubo:

"REGIME PRISIONAL - Roubo - Aplicação da modalidade inicial fechada - Necessidade. O regime fechado é o único compatível com o crime de roubo, que revela a frieza e desfaçatez de seu autor." (Rel. Juiz JOSÉ HABICE - v.u. - J. 25.08.94. Ap. nº 879.599 - 7ª Câm. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1514418-92.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514418-92.2022.8.26.0228 2022/000738

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão mediante seqüestro (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN BALEEIRO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

JEFFERSON DE JESUS FAGUNDES e LUAN BALEEIRO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas dos artigos 288, 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, por duas vezes, ambos do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente, porque: 1. em 20 de junho de 2022 e "até a presente data", nesta Cidade e Comarca da Capital, ter-se-iam associado ao adolescente Renan Vinícius Moreira de Freitas e com outro indivíduo ainda não identificado, para o fim específico de cometer crimes, especificamente o de roubo de veículos, 2. em 20 de junho de 2022, por volta de 10h00, defronte à empresa Souza Telhados (endereço não informado), nesta Cidade e Comarca da Capital, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios com o adolescente RVMF e outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima JBRS (vítima protegida, nos termos do Prov. CG 32/2000), que teve a liberdade restringida, teriam subtraído, em proveito comum, o automóvel Renault/Master, de placas DCU1H84; 3. em 20 de junho de 2022, por volta de 13h00, defronte à empresa Fundação Itaqua LTDA (endereço não informado), nesta Cidade e Comarca da Capital, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios com o

adolescente RVMF e outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima MCB (vítima protegida, nos termos do Prov. CG 32/2000), que teve a sua liberdade restringida, teriam subtraído, para eles, o automóvel Iveco/Daily, de placas EZK6I46 e 4 nas circunstâncias de tempo e local descritas nos itens anteriores, teriam corrompido o adolescente RVMF, de 17 (dezessete) anos, à época dos fatos, a praticar crimes em companhia deles.

Diz a denúncia que os denunciados, o adolescente e outro indivíduo não identificado, embarcados no veículo GOL, de placas DFS0427, procuravam, por vítimas, em via pública, e, por volta de 10h00, o denunciado JEFFERSON, empunhando arma de fogo, abordou a vítima JBRS, que conduzia o veículo Renault Master, de placas DCU1H84, determinado que conduzisse até rua próxima, onde foi transferido ao veículo Gol, onde permaneceu com o denunciado LUAN e o adolescente RVMF, por cerca de hora. Ao ser libertada, a vítima JBRS anotou as placas do veículo Gol, e acionou a polícia.

Na mesma data, por volta das 13h00, a vítima MCB, na condução do automóvel Iveco/Daily, de placas EZK6I46, teve o seu caminho interceptado pelo veículo VW/Gol, de placas DFS0427, ocupado por quatro indivíduos, dentre eles os denunciados JEFFERSON e LUAN, e o adolescente RVMF. Na sequência, enquanto LUAN e o adolescente RVMF permaneciam no veículo VW/Gol, o denunciado JEFFERSON e o outro comparsa não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto - disseram "perdeu" -, e ingressaram no auto Iveco/Daily, de placas EZK6I46. Após dois quarteirões, a vítima MCB foi colocada no interior do veículo VW/Gol, ocupado por LUAN e o adolescente RVMF, onde permaneceu com a sua liberdade restringida, enquanto o denunciado JEFFERSON e o comparsa desconhecido seguiram na condução do veículo Iveco/Daily, de placas EZK6I46, subtraído.

Prossegue o Parquet afirmando que policiais, cientes dos dados do veículo Gol, avistaram-no, transitando em sentido contrário, na avenida Marechal Tito. Abordado, o denunciado LUAN e o menor RVMF admitiram os dois roubos e indicaram o sentido tomado pelos comparsas. A vítima, MCB, foi encontrado com a cabeça coberta por blusa, e muito nervoso e o denunciado JEFFERSON foi detido, por policiais, na condução do veículo IVECO/DAILY placas EZK6I46, na região de Itaquecetuba.

Finalmente, de acordo com a peça acusatória, os denunciados e o adolescente foram reconhecidos,, pelas vítimas, como os autores dos roubos, em solo policial.

Recebida a denúncia, em 15 de julho de 2022 (fls.150/151), os réus foram citados (fls 188/189) e ofereceram resposta escrita, inábil a impedir o prosseguimento do feito, pois ausentes as hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal

Durante a instrução, além das vítimas, foram ouvidas 2 (duas) testemunhas comuns e, ao final, os réus foram interrogados.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da acusação, com a condenação dos réus, entendendo provados os fatos narrados na denúncia.

De seu turno, a DEFENSORIA PÚBLICA, sustentando insuficiência probatória, requereu a absolvição, nos termos do artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal e, para o caso de condenação, formulou pleitos subsidiários (fls. 220/229).

É o relatório.
D E C I D O.

De proêmio, afirmo a regularidade do procedimento de reconhecimento pessoal, realizado nas duas fases de persecução penal. A vítima, em solo policial descreveu as características do agente e apontou, com absoluta certeza, os réus como um dos autores do delito, ao passo que, em juízo, o procedimento de reconhecimento pessoal foi realizado com observância às diretrizes do diploma adjetivo penal, em audiência remota, realizada via plataforma teams.

O artigo 226 do Código de Processo Penal sugere o alinhamento de pessoas e não a obrigatoriedade, sendo certo que a escolha do número e pessoas semelhantes depende da disponibilidade verificada na delegacia e no estabelecimento carcerário, o que ocorreu no caso específico dos autos.

A ação penal procede, parcialmente, ajustando-se a conduta dos réus JEFFERSON DE JESUS FAGUNDES e LUAN BALEEIRO DA SILVA ao delito descrito pelo artigo 157 §2º, II e V e § 2º-A, I do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, ambos em concurso formal com o delito descrito pelo artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A materialidade está provada, nos autos, pelo Boletim de Ocorrência (fls. 93/100), pelos Autos de prisão em Flagrante (fls.1), Exibição, Apreensão e parcial entrega (fls. 47/4814/15), pelos laudos- veículo Renault (fls.190/195) e aparelhos celulares (fls. 196/197) - e pela prova oral reunida.

A autoria, por outro lado, pode ser creditada, tranquilamente, aos réus.

Em interrogatório judicial, o réu JEFFERSON negou a prática dos delitos, afirmando que, à época dos fatos, caminhava, a pé, pela rua, quando foi abordado, sozinho, pela polícia, anotando que nada foi dito acerca de suspeita de envolvimento dele na prática do delito, sendo informado de que se tratava de averiguação. Acrescentou trabalhar na região de Itaquera, em adega, com o ir e processos por roubo, receptação e uso de documentação. De seu turno, o réu LUAN confessou a prática dos dois crimes de roubo, negando, entretanto, emprego de arma de fogo. Afirmou-se desempregado e morar com a mãe e avó, anotando estudou até a 8ª série. Negou a participação do réu JEFFERSON, afirmando que cometeu os delitos em companhia do menor e de um outro comparsa. A confissão espontânea do réu LUAN está em total consonância com o restante da prova reunida e, portanto, é aceita como elemento idôneo de convicção e será considerada como circunstância atenuante, ainda que tenha negado a participação do réu JEFFERSON, que, por meio de outros elementos de convicção, não obstante tenha tentado confundir o juízo negando a participação na empreitada criminosa, está vinculado, sem dúvida alguma, à prática delitiva descrita pela denúncia.

A vítima JB reconheceu o réu LUAN como o autor do delito, afirmando que, após ser detido por outro agente, na posse de arma de fogo, foi levado ao automóvel (Gol), onde permaneceu com o primeiro. Ao ser libertado, o declarante marcou as placas do carro e os agentes foram detidos, enquanto sequestravam outras pessoas. Esclareceu que a primeira pessoa que o abordou não foi presa como foram as duas pessoas que estavam no sequestro, reconhecidas, pelo declarante como autores do delito, na delegacia de polícia. Finalmente, esclareceu que não viu arma de fogo e o agente que anunciou o assalto apenas fez menção de estar armado.

De seu turno, a vítima MCB, após afirmar dúvida no reconhecimento do réu LUAN e indicar terceiro alheio ao processo como autor dos fatos, afirmou que dois indivíduos se aproximaram, após descer de um carro vermelho e o abordaram, com emprego de arma de fogo. O declarante foi colocado em um Gol preto, no banco de trás, onde permaneceu com menor de idade, sendo tal veículo conduzido por pessoa que não tem certeza da identidade, provavelmente o indivíduo que, na fila de reconhecimento, segurava a placa 2 (réu LUAN). No caminho, os ocupantes do Gol conversavam com a pessoa que tomou a condução do caminhão, que estava em companhia do agente armado e deu a voz de assalto. O caminhão foi recuperado no mesmo dia,

graças à vítima de delito anterior, que marcou a placa do Gol, permitindo a sua interceptação pela polícia. Na delegacia de polícia, reconheceu três pessoas, inclusive o menor de idade, o condutor do caminhão (réu JEFFERSON) e o condutor do Gol (réu LUAN). Durante a ação criminosa, diziam que pretendiam levar apenas o caminhão e que nada fariam com ele. Finalmente, disse ter visto a arma de fogo utilizada no delito, uma pistola preta, que foi levada pelo rapaz que entrou no caminhão, e, por fim, disse que permaneceu como refém por cerca de 25 minutos. Não há razões para desqualificar o relato das vítimas, sem motivos aparentes para imputar a pessoa sabidamente inocente a prática de delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade.

As palavras das vítimas são de fundamental importância nos delitos patrimoniais, porque voltadas à identificação de responsáveis e recuperação de pertences, hipótese dos autos. Nesse sentido:

“PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido.” (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

“PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido.”(TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei
Demais disso, a testemunha policial militar, Danilo Jose, disse que a equipe estava em patrulhamento com vistas ao encontro de caminhão roubado e conseguiram interceptar o veículo (Gol), do qual saíram três indivíduos, um deles afirmando ser vítima de roubo, minutos antes, anotando que o seu caminhão havia sido levado, ficando como refém. Apuraram que se tratava de dois roubos, um deles ainda não comunicado. Os agentes foram algemados e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Sérgio Moreira, também policial militar .Disse que o roubo e o emplacamento do veículo da vítima foram comunicados por populares, e, feita a abordagem, três indivíduos dele desceram, dentre eles a vítima. Não houve apreensão de arma de fogo, finalizou.

Ouvidos sem oposição de contradita e após regular compromisso, os policiais militares foram claros ao delimitar as circunstâncias em que detidos os réus LUCAS e JEFFERSON, bem como do comparsa adolescente, indicando, ainda, a libertação da segunda vítima, após interceptação do veículo Gol, onde era mantida refém. Os policiais militares sequer conheciam os réus e não se revelam, em suas palavras, indício algum de arbitrariedade, o que, em tese, poderia impedir o uso de suas palavras na fundamentação da sentença, de parcial procedência da ação penal. Tudo, nestes autos, converge para a segura condenação dos réus, sendo imperioso o reconhecimento da causa de aumento relacionada ao concurso de agentes, nos dois delitos de roubo, porque inequívoca a união de esforços e divisão de tarefas entre os réus, o adolescente e o quarto agente, não identificado, que se apoiaram moral e materialmente, atingindo a consumação do crime.

No que diz respeito à restrição da liberdade das vítimas, ambas foram mantidas reféns, após a consumação do delito de roubo, como deixaram bastante claro em suas declarações judiciais, o que é suficiente para a incidência da majorante. Finalmente, o emprego de arma de fogo foi confirmada pela certeza visual das vítimas, ainda que a primeira tenha recalcitrado em juízo, restou claro que houve

anúncio de assalto por agente armado, sendo prescindível a apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, para constatação de seu potencial lesivo. Nesse sentido:

“Inafastável, pois, o decreto condenatório, e improcedente a tese invocada para atentar-se o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de arma. A lei processual não exige a apreensão da arma para caracterização da majorante prevista no inciso I do §2º do artigo 157 do CP, que pode ser demonstrada por qualquer meio de prova jurisprudencial (JUTACrim 89/443, 93/3.778; RT 672/379). E, no caso, o emprego de arma resultou seguramente demonstrado pelas declarações idôneas de ambas as vítimas” (TACRIM- SP- AC- Rel. Renê Ricupero- j.18.11.1197- IBCCrim 63/234).

Configurada a prática do delito descrito pelo artigo 224-B da Lei nº 8069/90; o adolescente concorreu de forma determinante para o sucesso da infração penal executada em parceria com os demais comparsas. Teve, assim, sua capacidade de discernimento reduzida, por conduta desenvolvida pelos réus JEFFERSON e LUCAS e pelo quarto comparsa fugitivo, sendo corrompido à prática do delito de roubo, ressaltando que se trata de delito formal, e, poranto, prescindível a efetiva prova da corrupção.

Improcedente a ação penal no que diz respeito ao delito de associação criminosa; ainda que os delitos tenham sido praticados, sequencialmente, a necessária prova de permanência e prévio ajuste do grupo não restou delineada ao término da instrução probatória, que revelou o desenvolvimento dos crimes em concurso de agentes. Por tais sucessos, à vista do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, a condenação dos réus JEFFERSON DE JESUS FAGUNDES e LUAN BALEEIRO DA SILVA ao delito descrito pelo artigo 157 §2º, II e V e § 2º-A, I do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, ambos em concurso formal com o delito descrito pelo artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade dos réus ou extingam a punibilidade deles, razão por que procede a presente ação penal. Passo à dosagem das penas, atenta às diretrizes estabelecidas pelo artigo 59 do Código Penal:

1 - JEFFERSON DE JESUS FAGUNDES

1.1. artigo 157 §2º, II e V e § 2º-A, I do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva: na primeira fase de dosimetria, a prática do delito contra motorista de utilitário, durante período de trabalho, deixando-o atemorizado, demonstra desvio moral do agente, o que permite aumento de 1/6 (um sexto) à pena-base, estabelecida em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase de dosimetria, sem circunstâncias legais a se considerar. Por fim, a incidência da causa de aumento relacionada ao concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima permite a majoração de 3/8 ensejando penas de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Além disso, o emprego de arma de fogo leva ao acréscimo de 2/3, implicando penas de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

1.2. artigo 244-B do ECA: na primeira fase de dosimetria, a sem circunstâncias judiciais a se considerar, sendo o dolo normal a espécie, pena-base estabelecida no mínimo legal. Na segunda e na terceira fases de dosimetria, sem circunstâncias legais e causas de aumento e diminuição a se considerar, fica a pena fixada em 1 (um) ano de reclusão.

Reconhecido o concurso formal entre o delito de roubo e de corrupção de menor, o aumento é de 1/6, levando as penas a 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 21 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, ante o disposto nos artigos 70 e 72 do Código Penal,

Finalmente, porque foram praticados dois delitos em continuidade delitiva, diante da similitude da forma de execução, na mesma data e em locais próximos, o aumento é de 1/6, levando as penas a 14 (catorze) anos, 6 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, ante o disposto nos artigos

71 e 72 do Código Penal.

2 - LUAN BALEEIRO DA SILVA

2.1. artigo 157 §2º, II e V e § 2º-A, I do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva: na primeira fase de dosimetria, a prática do delito contra motorista de utilitário, durante período de trabalho, deixando-o atemorizado, demonstra desvio moral do agente, o que, somado aos maus antecedentes do agente (fls. 105) permite aumento de 1/3 (um terço) à pena-base, estabelecida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (onze) dias-multa. Na segunda fase de dosimetria, a reincidência (considerada condenação distinta da mencionada na fase anterior, cf. fls. 105/107), compensa-se com a confissão espontânea, preponderante. sem circunstâncias legais a se considerar. Por fim, a incidência da causa de aumento relacionada ao concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima permite a majoração de 3/8 ensejando penas de 7(sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 17 (dezesete) dias-multa. Além disso, o emprego de arma de fogo leva ao acréscimo de 2/3, implicando penas de 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa

2.2. artigo 244-B do ECA: na primeira fase de dosimetria, a sem circunstâncias judiciais a se considerar, sendo o dolo normal a espécie, pena-base estabelecida no mínimo legal. Na segunda e na terceira fases de dosimetria, sem circunstâncias legais e causas de aumento e diminuição a se considerar, fica a pena fixada em 1 (um) ano de reclusão.

Reconhecido o concurso formal entre o delito de roubo e de corrupção de menor, o aumento é de 1/6, levando as penas a 14 (catorze) anos, 13 (treze) meses e 3 (três) dias de reclusão, além do pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, ante o disposto nos artigos 70 e 72 do Código Penal,

Finalmente, porque foram praticados dois delitos em continuidade delitiva, diante da similitude da forma de execução, na mesma data e em locais próximos, o aumento é de 1/6, levando as penas a 16 (dezesesseis) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa, ante o disposto nos artigos 71 e 72 do Código Penal.

Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, absolvendo JEFFERSON DE JESUS FAGUNDES e LUAN BALEEIRO DA SILVA, qualificados nos autos, da prática do delito descrito pelo artigo 288 do Código Penal, e, condenando-os pela prática do delito descrito pelo artigo 157 §2º, II e V e § 2º-A, I do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, ambos em concurso formal com o delito descrito pelo artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicando-lhes, respectivamente, as penas de 14 (catorze) anos, 6 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa e 16 (dezesesseis) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa, Fixado cada dia-multa em importância equivalente a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal vigente ao tempo do efetivo pagamento, à falta de elementos de convicção acerca da capacidade financeira dos réus, a impedir valoração diversa Os réus cumprirão as penas privativa de liberdade em regime inicial FECHADO, dada a natureza do delito de roubo, que coloca em constante desassossego a parcela ordeira da comunidade, com consideração, ainda, das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e, no caso do réu LUCAS, a reincidência e os maus antecedentes, e, ainda, quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

Acerca do ajustamento do regime inicial fechado ao delito de roubo:

“REGIME PRISIONAL - Roubo - Aplicação da modalidade inicial fechada - Necessidade. O regime fechado é o único compatível com o crime de roubo, que revela a frieza e desfaçatez de seu autor.” (Rel. Juiz JOSÉ HABICE - v.u. - J. 25.08.94. Ap. nº 879.599 - 7ª Câmara. TACrimSP).

Presentes os pressupostos processuais positivos e os requisitos necessários à custódia cautelar, reforçados pela sentença condenatória, indefiro o recurso em liberdade. A excepcional situação causada pela Covid-19 não se sobrepõe ao direito

coletivo à segurança e não se revela impedimento ao cumprimento de isolamento social no estabelecimento prisional, em virtude da prisão provisória, ora pela sentença condenatória, à falta de comprovação, pelo réu, de situação peculiar de saúde, anotação necessária à vista da Recomendação CNJ n. 62/2020, que não se aplica, ademais, aos delitos praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, hipótese dos autos. Recomendem-se os réus ao estabelecimento prisional em que se encontram recolhidos.

Condeno os réus ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100UFESPs, reconhecida a hipossuficiência financeira, presumida pela representação pela DEFENSORIA PÚBLICA.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e promova-se a liquidação das penas pecuniárias impostas.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Paulo, 5 de dezembro de 2022.

Maria Domitila Prado Manssur

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA